

## Задание №5

### Вопрос №1

#### Условие:

Выскажите свою позицию по поводу того, как должна регулироваться в Российской Федерации цифровая валюта.

#### Ответ:

Правовое регулирование цифровой валюты в России, на мой взгляд, нуждается в системном совершенствовании. В настоящее время рынок криптовалют функционирует в условиях правовой неопределённости: инвестировать в цифровую валюту формально разрешено, но использовать её в качестве средства платежа внутри страны закон прямо запрещает, однако конкретных санкций за такое использование не установлено.

Моя позиция заключается в следующем.

1) Признание цифровой валюты имуществом на уровне Гражданского кодекса. Необходимо внести чёткое определение цифровой валюты в статью 128 Гражданского кодекса РФ, отнеся её к иному имуществу. Это устранил правовую неопределённость и обеспечит единообразие в судебной практике, налогообложении и наследственном праве. Конституционный суд РФ уже высказывал позицию, согласно которой цифровая валюта обладает экономической ценностью и признаётся имуществом, однако прямого закрепления на уровне ГК РФ до сих пор нет.

2) Введение механизма изъятия цифровой валюты в уголовном процессе. Цифровая валюта должна быть признана имуществом для целей Уголовного кодекса РФ и Уголовно-процессуального кодекса РФ. Необходимо разработать процедуру её ареста, изъятия и конфискации при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом, мошенничеством или легализацией доходов.

3) Дифференцированный подход к регулированию. Следует различать децентрализованные криптовалюты (Bitcoin, Ethereum) и цифровые финансовые активы (ЦФА), выпускаемые в соответствии с Федеральным законом № 259-ФЗ. Первые требуют осторожного регулирования с акцентом на противодействие легализации доходов и налогообложение. Вторые уже имеют правовую основу и нуждаются в дальнейшем развитии.

4) Налогообложение цифровой валюты. Необходимо закрепить понятные и простые правила налогообложения операций с цифровой валютой для физических лиц. Это важно как для пополнения государственной казны, так и для самих пользователей, которые смогут легально отчитываться о своих доходах.

5) Развитие экспериментальных правовых режимов. Позитивным примером является экспериментальный правовой режим по трансграничным расчётам в криптовалюте. Такой подход следует расширять, апробируя новые механизмы регулирования в ограниченных масштабах перед их повсеместным внедрением.

6) Обязательная готовность крупных компаний к приёму цифрового рубля. С 1 сентября 2026 года для торгово-сервисных компаний с выручкой более 120 миллионов рублей в год предусмотрена обязательная готовность принимать оплату в цифровой национальной валюте. Для граждан использование цифрового рубля остаётся добровольным.

Таким образом, регулирование должно быть эволюционным: не запрещать то, что уже существует, а встраивать цифровую валюту в правовую систему с сохранением контроля и управляемости. Главная цель — найти золотую середину между безопасностью и защитой прав граждан, с одной стороны, и поддержкой технологических инноваций, с другой.

## Вопрос №2

### Условие:

Какие виды цифровых прав вы предлагаете к легализации в Российской Федерации? Обоснуйте свою точку зрения.

### Ответ:

Я предлагаю легализовать следующие виды цифровых прав.

1) Право собственности на цифровые активы (криптовалюты и токены). В настоящее время владелец биткоина или эфира не имеет формально признанного права собственности на эти активы по российскому законодательству. Легализация даст защиту от кражи и мошенничества, возможность наследования и чёткие правила налогообложения. Обоснование: криптовалюты являются полноценным имуществом, и их правовой статус должен быть закреплён в Гражданском кодексе РФ.

2) Права на NFT (невзаимозаменяемые токены). NFT подтверждают право собственности на уникальный цифровой объект: произведение искусства, коллекционный предмет, игровой актив. Легализация NFT позволит развивать рынок цифрового искусства, стимулировать креативные индустрии, дать художникам и музыкантам возможность монетизировать свои работы через процент от перепродаж и контроль использования произведений. Обоснование: NFT позволяют чётко фиксировать право на цифровые объекты, что упрощает разрешение споров.

3) Цифровые права на игровые активы и виртуальную собственность. Игровая индустрия и метавселенные генерируют миллиардные обороты, но в России эти активы остаются незащищёнными. Предлагаю признать цифровыми правами уникальные внутриигровые объекты (NFT-предметы, виртуальную землю) и аккаунты с высокой экономической ценностью (киберспорт, стриминг). Обоснование: легализация даст игрокам гарантии собственности, а государству — дополнительные налоговые поступления.

4) Цифровые права на аккаунты в социальных сетях. В настоящее время аккаунты никак не защищены, вся ответственность лежит только на блогере или ином лице, публикующем контент. Предлагаю признавать аккаунты цифровыми правами при наличии следующих критериев: свыше 10 тысяч подписчиков или регулярный доход от аккаунта, а также идентифицируемый владелец. Следует разрешить сделки и наследование через нотариуса с уведомлением платформы. При разводе необходимо оценивать аккаунт как совместно нажитое имущество и определять долю каждого супруга в зависимости от вклада в его развитие. Обоснование: аккаунты с высокой аудиторией имеют реальную экономическую ценность и нуждаются в правовой защите.

5) Цифровые права, удостоверяющие профессиональную репутацию. Предлагаю легализовать цифровые права, фиксирующие рейтинг исполнителя на фриланс-платформах и подтверждённые навыки (цифровые дипломы, сертификаты). Такие права станут цифровым «паспортом компетенций», повысят доверие на рынке труда и упростят трудоустройство в цифровой экономике. Обоснование: репутационные активы уже вовлечены в экономический оборот, но не имеют правовой защиты.

6) Цифровые права на данные (персональные и корпоративные). Необходимо установить чёткие правила использования персональных и корпоративных данных, определить правовой режим обезличенных данных для аналитики и исследований. Обоснование: регулирование прав на данные позволит лучше контролировать их сбор, обработку и распространение, снизит риски утечек и злоупотреблений.

7) Цифровые права в сфере интеллектуальной собственности. Предлагаю расширить возможности использования смарт-контрактов для автоматизации лицензирования и создания цифровых реестров, фиксирующих историю прав на объекты интеллектуальной собственности. Обоснование: смарт-контракты могут автоматизировать процесс лицензи-

рования, снизить транзакционные издержки и риски споров.

## Вопрос №3

### Условие:

Какие способы защиты гражданских прав могут применяться в делах о цифровой валюте, цифровых правах?

### Ответ:

В делах о цифровой валюте и цифровых правах могут применяться как общие, так и специальные способы защиты гражданских прав.

Общие способы защиты (применимы ко всем цифровым активам):

1) Признание права. Иск о признании права собственности на цифровой актив (кошелек, токен, NFT) может быть предъявлен лицом, фактически владеющим активом, но не имеющим формального подтверждения права.

2) Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Применяется при ошибочном списании цифровой валюты или несанкционированном доступе к кошельку.

3) Пресечение действий, нарушающих право. Например, требование к оператору информационной системы заблокировать несанкционированные транзакции или заморозить спорные активы.

4) Возмещение убытков. Пострадавшее лицо может требовать компенсации затрат, связанных с нарушением его прав, включая упущенную выгоду. Применимо при мошенничестве, недобросовестных действиях контрагента или оператора платформы.

5) Компенсация морального вреда. Возможна в случаях, когда нарушение цифровых прав причинило физические или нравственные страдания (например, утрата уникального NFT, имеющего личную ценность).

6) Признание сделки недействительной. Если цифровая валюта или цифровое право были приобретены под влиянием заблуждения, обмана, насилия или угрозы, владелец вправе требовать признания сделки недействительной и применения последствий её недействительности.

Специальные способы защиты для цифровой валюты:

1) Виндикационный иск (истребование имущества из чужого незаконного владения). Применяется на основании правовой позиции Конституционного суда РФ, признавшей цифровую валюту имуществом.

2) Иск о взыскании неосновательного обогащения. Если цифровая валюта была ошибочно перечислена на счёт (кошелек) другого лица, можно требовать её возврата как неосновательного обогащения.

3) Иск о разделе цифровой валюты как совместно нажитого имущества супругов. Применяется при разводе, если криптовалюта была приобретена в браке.

4) Защита в рамках уголовного процесса. Цифровая валюта может признаваться предметом преступления при краже, мошенничестве, вымогательстве, а также доходом от преступной деятельности при легализации.

Способы защиты для нелегализованных активов (аккаунты, игровое имущество):

1) Иски о возмещении вреда, причинённого утратой или блокировкой аккаунта.

2) Защита авторских прав на контент, размещённый в аккаунте или связанный с NFT.

3) Признание права на данные, содержащиеся в аккаунте или игровом профиле.

Способы защиты через оператора информационной системы:

1) Требование к оператору о блокировке подозрительных транзакций.

2) Требование о восстановлении доступа к аккаунту или кошельку.

3) Обжалование действий оператора в судебном порядке.

## Вопрос №4

### Условие:

Что такое смарт-контракт, можно ли считать его договором? Приведите примеры.

### Ответ:

Смарт-контракт — это программный код, размещённый в распределённом реестре (блокчейне), который автоматически исполняет условия сделки между двумя или более сторонами при наступлении заранее определённых обстоятельств. Код записывается в виде логических операций «если — то» (if-then) и обеспечивает прозрачность, неизменяемость и автономность исполнения обязательств.

Что касается вопроса о том, можно ли считать смарт-контракт договором, я придерживаюсь следующей позиции.

Да, смарт-контракт можно считать договором в электронной форме по следующим основаниям:

- 1) В нём выражено соглашение сторон об условиях сделки.
- 2) Он определяет права и обязанности сторон.
- 3) Он порождает юридические последствия (переход прав, оплата, передача активов).

При этом смарт-контракт обладает специфическими особенностями, отличающими его от традиционного письменного договора: исполнение происходит автоматически без дополнительного волеизъявления сторон, условия записаны в виде кода, а не на естественном языке, и он не может быть изменён в одностороннем порядке после размещения в блокчейне.

В российской судебной практике и доктрине преобладает мнение, что смарт-контракт является формой соглашения, признаваемой законом (статья 434 Гражданского кодекса РФ допускает заключение договора в электронной форме).

Примеры использования смарт-контрактов:

- 1) Авиатопливный сектор (Газпромнефть-Аэро). Смарт-контракт автоматизирует расчёты между авиакомпанией, поставщиком топлива и аэропортом. После подтверждения факта заправки воздушного судна происходит автоматическое списание средств.
- 2) Транспортная логистика (Российские железные дороги). Смарт-контракты применяются для автоматического учёта и оплаты услуг при выполнении перевозки. После подтверждения доставки груза средства автоматически перечисляются перевозчику.
- 3) Энергетика (Россети). Смарт-контракты обеспечивают автоматический учёт и оплату электроэнергии на основе показаний умных счётчиков.
- 4) Авиaperевозки (S7 Airlines и Альфа-банк). Блокчейн-платформа B2B-chain на базе Hyperledger Fabric использует смарт-контракты для расчётов между авиакомпанией и агентствами по продаже билетов.
- 5) Финансовые транзакции. Смарт-контракт может автоматически перевести криптовалюту от покупателя к продавцу после подтверждения получения товара или услуги.
- 6) Страхование. Смарт-контракт автоматически выплачивает страховое возмещение при наступлении страхового случая (например, при задержке рейса или подтверждении факта ДТП из официальных источников).
- 7) Токенизация активов. Смарт-контракты управляют выпуском и обращением цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав.
- 8) Недвижимость. Смарт-контракты могут автоматизировать сделки купли-продажи недвижимости: после регистрации перехода права собственности в Росреестре происходит автоматическое перечисление средств продавцу.
- 9) Децентрализованные финансы (DeFi). Смарт-контракты служат основой для работы кредитных протоколов, децентрализованных бирж и стейкинг-платформ.

10) Системы голосования. Смарт-контракты создают безопасные и прозрачные системы голосования с мгновенным подсчётом результатов и невозможностью фальсификации.

11) Игровая индустрия. Смарт-контракты управляют внутриигровыми активами, распределяют призы и награды, обеспечивают честность игровых механик.